



PUTUSAN

Nomor 5459 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. JUHENI MOHAMAD RO'IS, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama PT PINTU BERKAH ABADI Developer Property Perumahan Green Serang Madani**, beralamat di Jalan Link. Pabuaran Baru, RT 004, RW 004, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Surahmat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Agus Surahmat & Partners, beralamat di Jalan Boulevard Raya Nomor 16, Kav. Blok A1, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SERANG (KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH), beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Nomor 99, Km 3, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrinif, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Serang, beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang Nomor 99 Km.3 42126, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, email: kot-serang@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025



1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN

RUANG PROVINSI BANTEN, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima, Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Prawoto, S.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Banten, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima, Serang, Banten, alamat elektronik: litigasi@bantenprov.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024;

2. WALIKOTA SERANG, diwakili oleh Pejabat Walikota Serang, Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adli Eforian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Framm & Partners*, beralamat di Perum Persada Banten Blok C8, RT 007, RW 004, Kelurahan Kapuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tuntutan provisi segera dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum ada putusan pokok perkara;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menjalankan isi dari putusan provisi ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

Maka berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang berlokasi di ruas jalan Sempu Dukuh Kawung, seluas 399 m², Perumahan Green Serang Madani, dengan alas hak Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 618/Cilaku, tanggal 21 Februari 2011;
4. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp1.396.500.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penggantian hak tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti kerugian Penggugat untuk bangunan sarana, prasarana dan *utilitas*;
7. Menghukum Tergugat segera membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau upaya hukum lain sesuai dengan Pasal 180 HIR;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang *c.q.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan lewat waktu;
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Penggugat keliru atau tidak tepat dalam mendudukan atau memposisikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 12 Juni 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat: H. Juheni Mohamad Ro'is, Lc dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Pintu Berkah Abadi Developer Property Perumahan Green Serang Madani untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) dan Turut Tergugat I: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Banten untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat: H. Juheni Mohamad Ro'is, Lc dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Pintu Berkah Abadi Developer Property Perumahan Green Serang Madani untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT BTN, tanggal 31 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi E-Court Nomor 20/Pdt.Akta.Kasasi/2025/PN Srg *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Srg *juncto* Nomor 146/PDT/2025/PT BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/PDT/2025/PT.BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Srg, tanggal 31 Juni 2025;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 9 September 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang mana Penggugat tidak berhak memperoleh ganti rugi atas tanah tersebut yang merupakan jalan masuk perumahan yang sudah selesai terbangun, sehingga tidak ada urgensinya untuk melakukan perubahan *siteplan*, dan atas tanah tersebut sudah ditetapkan dalam Penetapan lokasi/Keputusan Wali Kota Serang Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/Kep.368-Huk/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang terkena pelepasan jalan;

- Bahwa tanah yang berupa fasilitas umum/fasilitas sosial atau milik pemerintah tidak diberikan Ganti rugi, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ayat (1) menyatakan pelepasan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan ganti kerugian, kecuali objek pengadaan tanah yang dipergunakan sesuai tugas dan fungsi pemerintah;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam mengidentifikasi tanah sengketa sebagai fasos/fasum telah berdasarkan hukum, maka tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dan seluruh gugatan ganti rugi terhadapnya tidak berdasar;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. JUHENI MOHAMAD RO'IS, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT PINTU BERKAH ABADI Developer Property Perumahan Green Serang Madani tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. JUHENI MOHAMAD RO'IS**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama PT PINTU BERKAH ABADI Developer Property Perumahan Green Serang Madani** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,
ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5459 K/Pdt/2025